

1500534-93.2019.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... foi condenado definitivamente por tráfico de drogas - autos nº 1500085-04.2020, e encontra-se atualmente preso), inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno ALEXANDRE GOMES e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500534-93.2019.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500534-93.2019.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2334181/2019 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 5530263 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 6252/18/406 -

- DEL.POL.DOIS CORREGOS, 2334181 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 6252/18/406 -

DEL.POL.DOIS CORREGOS, 2334181 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 6252/18/406 - DEL.POL.DOIS

CORREGOS, 2334181 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 6252/18/406 - DEL.POL.DOIS CORREGOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE GOMES e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

ALEXANDRE GOMES e VINICIUS RAFAEL PAIXÃO foram denunciados pelo Ministério Público pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, porquanto, no dia 20 de outubro de 2018, em horário não apurado com precisão, no período da tarde, na Avenida Frederico Ozanam, 721, Vila Ferreira, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, para eles, uma motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor azul, ano 1998, placa CHS2505, avaliada em R\$2.261,00, pertencente a Jefferson Venâncio Soffner.

A denúncia foi recebida em 22/04/2020 (fls. 90/91). Os réus foram devidamente citados, e apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 122/123 e 199/200). Durante a instrução uma testemunha foi ouvida, bem como os réus foram interrogados. Encerrada ela, as partes apresentaram alegações finais orais (fl. 259).

É o relatório.  
Fundamento e decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelos documentos de fls. 03/12, auto de exibição/apreensão e entrega (fl. 31) e relatório final de fls. 72/73, bem como pela prova oral coligida.

A autoria dos réus, da mesma forma, é inequívoca.

Em juízo, os réus confirmaram que realizaram a subtração da motocicleta. Narraram, ainda, que foram abordados pelos policiais quando estavam indo para a cidade de Penápolis/SP.

Como se sabe, a confissão judicial é meio seguríssimo de prova que só deve ser afastado por circunstância especialíssima que denote a sua insinceridade. Nada foi produzido nesse sentido, ao contrário, a confissão restou confirmada pela prova oral e guarda simetria com a materialidade delitiva.

Quanto ao valor probatório da confissão, ensina a doutrina:

“Como salientado ao início do presente capítulo, a confissão é só um meio de prova, entre as existentes, com o mesmo valor teórico; apenas, como se trata de uma admissão de culpa feita pelo próprio acusado, assume um realce excepcional. O sentido valorativo dado pela jurisprudência é apreciado diante de sua natureza: judicial ou extrajudicial.

A confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá a sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa.”

Em juízo, a testemunha só ratificou os fatos tal como descritos na denúncia.

O policial militar rodoviário Rafael Inácio de Souza disse, ao que se recorda, tratar-se de um crime de furto, o qual teve origem na cidade de Dois Córregos/SP, cujos réus foram abordados na rodovia. Afirmou que estava em patrulhamento na rodovia que liga as cidades de Jaú/SP e Bauru/SP, quando passaram por uma motocicleta. Notou que o passageiro (VINICIUS) olhava para a viatura e desviava o olhar para baixo. Assim, resolveram abordá-los o que só ocorreu após cerca de dois quilômetros. Declarou que antes do condutor estacionar, observaram que o réu VINICIUS jogou uma faca no acostamento. Em busca pessoal foram localizadas duas porções de maconha com o acusado VINICIUS. Com ALEXANDRE nada de ilícito foi encontrado. Narrou que em consulta verificaram que os réus tinham passagem por furto e roubo, bem como que constava queixa de furto da motocicleta. Ao serem indagados, os acusados confirmaram que haviam subtraído a motocicleta, a qual estava escondida em um canavial.

Como se denota, a prova é coesa e harmônica, não deixando qualquer dúvida acerca da autoria delitiva. De rigor, por conseguinte, a condenação dos réus pelo furto descrito na denúncia, situação comprovada pela confissão e pelo depoimento em juízo.

Destarte, não obstante o esforço despendido pelas defesas, não trouxeram as partes acusadas qualquer prova ou argumento que pudesse, à luz do quanto demonstrado nos autos, elidir as suas responsabilidades, sendo de rigor a condenação pelo ato delitivo descrito na exordial.

No que tange à qualificadora do concurso de pessoas, encontra-se devidamente provada nos autos.

Fixada a responsabilidade, passo à dosimetria da pena.

Em primeira fase de dosimetria, observo que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, não haverá redução com a atenuante consistente na confissão, porque a pena já está no patamar mínimo.

Ainda, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, que, portanto, será definitiva no patamar já fixado.

Fixo o regime aberto como inicial ao cumprimento (artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal).

Outrossim, considerando a conduta social desregrada e voltada ao cometimento de delitos dos réus (ALEXANDRE foi recentemente condenado por crime idêntico - autos nº 1500038-30.2020; bem como VINICIUS foi condenado definitivamente por tráfico de drogas - autos nº 1500085-04.2020, e encontra-se atualmente preso), inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno ALEXANDRE GOMES e VINICIUS RAFAEL PAIXÃO, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, além do pagamento de 10 dias-multa no seu valor mínimo, para cada um, por infração ao artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Permito o apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada gratuidade judiciária anteriormente deferida.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos do Convênio DPE/OAB. P.I.C.

Dois Corregos, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA